

Noen viktige lover

Det du blir stilt til ansvar for som arbeidsgiver
— og fristene du må holde.

Organisasjon og ledelse • Bok 2 kapittel 20 • 90 minutter
Siste kapittel i LØM-pensumet. Kapittel 30 av 30.

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft • NKR-nivå 5.2

Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klasseene • LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK



KROK

Tre brev på Karis pult, samme uke

4 500 kr

over prisoverslaget.
Kunden nekter å betale

19 dager

siden lærlingen begynte.
Avtalen er usignert

212 t

overtid på ett år for
én montør

0

av de tre er et
faglig problem

Ingen av dem handler om elektrofag. Alle tre er lederens ansvar, og alle tre har en paragraf. Og reglene gjelder alle: 40 039 mennesker arbeider i elektroinstallasjon i Norge, hver med en arbeidsavtale noen skal ha skrevet.

Sakene er konstruert for undervisningen. Beløp og timetall er Nordlys Elektro AS' egne, og de samme som i øvingsheftet. Sysselsettingstallet: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026).

Dette skal du kunne når du er daglig leder

1

Skrive en arbeidsavtale som holder — og få den signert innen sju dager. Fristen står i arbeidsmiljøloven § 14-5, slik den lyder etter lovendringen i 2024.

2

Holde arbeidstiden og overtiden innenfor grensene, og vite hva overtidstimen koster. Grensene står i aml. kapittel 10, og regnestykket ligger i øvingsheftet.

3

Gjennomføre en oppsigelse riktig: drøftingsmøte først, skriftlig etterpå, saklig grunn hele veien. Det er saksbehandlingen som felles, ikke grunnen.

4

Svare for arbeidsmiljøet i din egen bedrift — også når byggherren setter tempoet. De generelle kravene står i aml. § 4-1, og ansvaret er arbeidsgiverens.

Hvorfor det haster

Om få år er det du som signerer arbeidsavtalen, godkjenner overtidslista og skriver oppsigelsen. Ingen av delene kan settes bort til regnskapsføreren.

Du trenger ikke

å kunne paragrafnumre utenat eller bli jurist. Du skal vite hvilken regel som gjelder, hva den krever av deg, og hvor du finner den på lovdata.no.

Formuleringene bygger på «Mål for kapitlet», Bok 2 kap. 20, oversatt til rollen studentene går inn i. Setningen etter hvert punkt viser hvilken regel punktet hviler på, eller hva det betyr i en elektrobedrift. Paragrafene er kontrollert mot lovteksten.

Grønn markedsføring — nye regler fra 27. september 2026

Fra 27. september 2026 kan du ikke kalle noe miljøvennlig, bærekraftig eller grønt uten å kunne dokumentere det.

Dette blir forbudt

Generelle miljøpåstander som ikke kan dokumenteres — «miljøvennlig», «bærekraftig», «klimanøytral», «grønn» — og egne bærekraftsmerker uten en anerkjent sertifiseringsordning bak. Svartelisten over praksis som alltid er forbudt, utvides.

Dette treffer Nordlys

Solcelle- og ladeavdelingen er det bedriften markedsfører mest. «Grønn elektrifisering» på nettsiden blir ulovlig uten dokumentasjon i bunn. Løsningen er ikke å slutte å snakke om miljø, men å bytte påstanden mot et tall: hvor mange kilowattimer, målt hvordan, over hvilken periode.

Og omtalene på nettsiden

Gir bedriften kundene tilgang til omtaler av arbeidet sitt, er det vesentlig å opplyse om og hvordan bedriften sikrer at omtalene stammer fra kunder som faktisk har brukt tjenesten. Terningkastene på nettsiden: hvem har egentlig skrevet dem?

Dokumentasjonen skal foreligge når markedsføringen skjer, ikke når Forbrukertilsynet spør. Overtredelsesgebyret kan settes til inntil fire prosent av omsetningen. Det kommer også nye krav om informasjon om holdbarhet, reparerbarhet, reservedeler og programvareoppdateringer.

Kilde: Endringer i markedsføringsloven, LOV-2026-06-19-34, som gjennomfører Direktiv (EU) 2024/825 om styrket forbrukervern i det grønne skiftet. Dokumentasjonskravet står i markedsføringsloven § 3, omtalereglene i § 8. Reglene er nyere enn læreboka kap. 20.1 og står ikke der — hele markedsføringsloven er gjennomgått i sammendraget.

Skriftlig arbeidsavtale

Papiret som skal ligge på plass senest sju dager etter at folk har begynt — ikke ved månedsskiftet.

Hos Nordlys

Lærlingen begynte for 19 dager siden. Hun har fått arbeidstøy, nøkkel og plass i bilen, og hun har gjort jobb hver dag. Avtalen ligger usignert i en perm. Fristen gikk ut for 12 dager siden.

Du bruker det til

Skriv avtalen ferdig FØR første arbeidsdag og få den signert samme dag. Sju dager er en yttergrense, ikke et mål — og den som begynner uten papir, husker det lenge etterpå.

Vanlig felle: Læreboka skriver én måned. Det var riktig fram til 1. juli 2024 — fristen står i aml. § 14-5, og den ble endret da direktivet om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår ble gjennomført i norsk rett.

Kilde: arbeidsmiljøloven § 14-5, slik den lyder etter lovendringen 1. juli 2024. Læreboka kap. 20.3.4 gjengir den opphevede fristen på én måned — se lærernotatet. Hele arbeidsavtalekapitlet står i sammendraget. Lærlingesaken er konstruert for undervisningen; den er den samme som i kroken.

Arbeidsmiljøloven kapittel 14 — avtalen, etter gjeldende rett

§	Regelen	Slik den lyder i dag
§ 14-5	Krav om skriftlig arbeidsavtale	Skriftlig avtale skal foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Ved varighet under én måned eller ved innleie: umiddelbart.
§ 14-6	Minimumskrav til innholdet i avtalen	Partenes identitet, arbeidsplass, beskrivelse av arbeidet, oppstartstidspunkt, varighet og avlønning — og etter utvidelsen også vaktendringer, kompetanseutvikling, ytelser til sosial trygghet og framgangsmåten ved opphør.
§ 14-8	Endringer i arbeidsforholdet	Endringer tas inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Unntak for endringer som følger av lov, forskrift eller tariffavtale.
§ 14-9	Fast og midlertidig ansettelse	Hovedregelen er fast ansettelse. Unntakene står i andre ledd: at arbeidet er av midlertidig karakter, og vikariat.
§§ 14-16 og 14-17	Arbeidsreglement	Virksomheter med mer enn ti arbeidstakere skal ha arbeidsreglement, fastsatt ved skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

Sier avtalen ingenting om at stillingen er midlertidig, legges FAST ANSETTELSE til grunn. Sier den ingenting om stillingens omfang, legges ARBEIDSTAKERENS EGEN PÅSTAND til grunn. Og har montøren vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn TRE ÅR, er han fast ansatt uansett hva avtalen sier.

Kilde: arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 14-16 og 14-17, med presumsjonsreglene i § 14-6 og treårsregelen i § 14-9. Læreboka kap. 20.3.4–20.3.9 gjengir tre av paragrafene med opphevet ordlyd og har ingen av de to reglene i avslutningslinja — se lærernotatet. Full gjennomgang i sammendraget.

Hvilken av de tre koster Nordlys mest?

Tre minutter i par. Velg én, og vær forberedt på å begrunne den med én setning. «Koster» betyr penger, tid eller risiko.

A • Kunden som ikke betaler

4 500 kroner står i spill, og saken kan ende i forliksrådet.

B • Lærlingen uten avtale

Ingen har krevd noe. Ingen har klaget. Papiret ligger ferdig utfylt på kontoret.

C • Montøren med overtiden

Han vil gjerne jobbe. Han tjener godt på det. Kunden er fornøyd.

Håndsopprekning. Og så: hvilken ville dere tatt tak i først, hvis dere bare hadde tid til én i dag?

Sakene bygger på håndverkertjenesteloven § 32, arbeidsmiljøloven § 14-5 og arbeidsmiljøloven § 10-6. Læreboka kap. 20.2.4 og 20.3.4.

Den som ikke koster noe i dag, er den som koster mest senere

12 dager for seint

Lærlingen er den farligste av de tre. Fristen i § 14-5 er 7 dager, og den gikk ut for 12 dager siden. Kunden kan avvise 750 kroner av fakturaen — resten må hun betale, og en telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner. Montørens 212 timer ligger over årsgrensen på 200, men innenfor 300 dersom det er avtalt skriftlig med de tillitsvalgte. To av sakene koster penger nå. Den tredje koster ingenting i dag, og alt den dagen noen er uenige om hva som ble avtalt.

Tre tall du skal kunne: 15 prosent er det YTRE TAKET over prisoverslaget — ikke en rettighet — sju dager til arbeidsavtalen, samme dag når avtalen endres.

Og regelen over dem alle: loven er et minstekrav. Du kan avtale bedre vilkår, aldri svakere.

Kilde: håndverkertjenesteloven §§ 7, 9, 32 og 33 og arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 10-6. Læreboka kap. 20.2.4 og 20.3.4. Regnestykket bak 15-prosentgrensen, unntakene fra taket og de to vilkårene for tilleggsarbeid står i sammendraget og i oppgave 1 i øvingsheftet.



Pause

Ti minutter.

Etter pausen: arbeidstiden og overtiden, og hva som skal skje før du sier opp noen. Til slutt finner dere feilene i en arbeidsavtale Nordlys har brukt i flere år.

Tenk i pausen på dette: hvor mange dager gikk det før DU fikk arbeidsavtalen din?

Arbeidstid og overtid — grensene, og hva timen koster deg

Dette står ikke i lærebokkapitlet. Det står i arbeidsmiljøloven kapittel 10, og det er du som arbeidsgiver som svarer for at grensene holdes.

Grensen loven setter

Alminnelig arbeidstid: 9 timer i døgnet og 40 timer i uka. Minst 11 timer sammenhengende fri i døgnet, 35 timer i uka. Nordlys har avtalt 37,5 timer — loven setter taket, avtalen setter normalen.

Pausen regnes som ARBEIDSTID når du ikke fritt kan forlate arbeidsstedet, eller det ikke finnes pauserom.

Overtid krever en grunn

Et særlig og tidsavgrenset behov, og drøfting med de tillitsvalgte. Uten avtale: 10, 25 og 200 timer. Med skriftlig avtale med de tillitsvalgte i tariffbundet bedrift: 20, 50 og 300. Ikke noe du avtaler med den enkelte montøren.

Det overtidstimen koster

Tillegget er minst 40 %. Med sosiale kostnader koster overtidstimen 30,6 % mer enn en ordinær time. Kunden betaler samme timepris, og dekningsbidraget faller 20,9 %.

Ferieloven gir 25 virkedager ferie og 10,2 % feriepenger, og seks virkedager ekstraferie til den som fyller 60 i ferieåret. Nordlys har avtalefestet fem uker og 12 %. Regningen ligger i regnearket til kapitlet — den skal ikke gjøres her.

Kilde: arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-6, 10-8 og 10-9, og ferieloven §§ 5 og 10. Arbeidstid er ikke behandlet i lærebokas kapittel 20 — se avviksregisteret oppslag 53. Grensene, pausereglene og regnestykket står i sammendraget og i regnearket.

Oppsigelse: rekkefølgen er like viktig som grunnen

De fleste oppsigelser som blir kjent ugyldige, feiler ikke på grunnen. De feiler på saksbehandlingen.

1 · Drøft først

Så langt det er praktisk mulig skal spørsmålet drøftes med arbeidstakeren og de tillitsvalgte FØR beslutningen tas. Holdes møtet etterpå, er det ikke en drøfting — og det trekker i retning av usaklighet.

2 · Skriv det ned

Skriftlig, med opplysning om retten til forhandling, til søksmål og til å stå i stillingen, og om fristene. Skyldes oppsigelsen virksomhetens forhold, også om fortrinnsretten til ny ansettelse. Er formkravene ikke fulgt, SKAL oppsigelsen kjennes ugyldig dersom det reises søksmål innen fire måneder. Er oppsigelsen gitt muntlig, løper ingen frist i det hele tatt.

3 · Ha en saklig grunn

Saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Advarsel, saklig utvelgelse ved nedbemanning og vurdering av annet passende arbeid hører alle inn under kravet — i et konsern også passende arbeid i de andre virksomhetene i konsernet.

Bommer du: oppsigelsen kjennes ugyldig og arbeidstakeren fortsetter i arbeidet, og det kan komme erstatning i tillegg. Han har som utgangspunkt rett til å stå i stillingen mens saken går — det er du som må gå til retten.

Kilde: Hjertnes kap. 20.3.10–20.3.19, arbeidsmiljøloven §§ 15-1, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11 og 15-12. Fortrinnsretten i § 15-4, søksmålsfristen i § 15-5 og konsernansvaret i § 15-7 gjelder fra 1. januar 2024 og står ikke i læreboka. Avskjed (§ 15-14), attest (§ 15-15) og oppsigelsesfristene (§ 15-3) står i sammendraget.

Bemanningen er for lav. Montørene tar overtiden. Hva gjør du?

En avdeling har for lav bemanning, og de ansatte sliter — enten med mye overtid eller med for høyt tempo. Fire minutter i grupper på tre. Ta ett standpunkt hver.

A • Øk bemanningen

Ingen skal lide unødig overlast for at andre skal nå sine økonomiske mål.

B • Ikke øk den

Kostnadsøkningen kan true bedriftens eksistens. Da har ingen jobb.

C • Kommer an på

Svaret avhenger av tall vi ikke har fått, og av hvor lenge situasjonen har vart.

Og spørsmålet dere ikke kommer utenom: er fast overtid hver uke et «særlig og tidsavgrenset behov»?

Eksempelet er hentet fra Hjertnes kap. 20.6. Overtidsvilkåret står i arbeidsmiljøloven § 10-6, arbeidsmiljøkravene i §§ 4-1 til 4-3.

«Fullt forsvarlig» er en standard som flytter seg

Arbeidsgiveren skal sørge for et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, og standarden skal utvikles og forbedres i takt med samfunnet. Det er ikke det samme som «innenfor forskriften». Siden 1. januar 2026 gjelder kravet uttrykkelig også de psykososiale faktorene, og loven navngir dem: uklare eller motstridende krav, emosjonelle krav, arbeidsmengde og tidspress, og støtte og hjelp i arbeidet. Fast overtid hver uke året rundt er ikke et særlig og tidsavgrenset behov. Det er underbemanning, og da er spørsmålet ikke lenger hva du synes.

**Ingen lov kan vedta god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø.
Der loven slutter — og den slutter tidligere enn folk tror — begynner ledelsen.**

Kilde: arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3, og § 10-6 om vilkåret for overtid. § 4-3 ble skrevet om med virkning fra 1. januar 2026 og lyder ikke lenger som i læreboka. Læreboka kap. 20.3, avsnittet om de generelle kravene til arbeidsmiljøet, og kap. 20.6 om etikk og ledelse. Hele § 4-3 står i sammendraget.

Klasseoppgave: finn feilene i arbeidsavtalen

Grupper på 3. Dere får en arbeidsavtale Nordlys har brukt i flere år. Les den, finn det som er galt, og finn hjemmelen. Det er flere feil enn dere tror.

For hver feil dere finner, skriv tre ting

- 1) Hva som er galt i avtalen.
- 2) Hvilken lov og hvilken paragraf det er brudd på.
- 3) Hva som skal stå i stedet.

Punkt 2 er det som teller. En feil uten hjemmel er en mening.

To advarsler

Læreboka er utdatert på flere av punktene i denne avtalen. Bruk GJELDENDE RETT, og skriv i margen hvis dere mener boka sier noe annet.

Og: én av feilene finner dere bare hvis dere husker arbeidsmiljøloven kapittel 10 fra før pausen.

Oppgaven går igjen som oppgave A3 i øvingsheftet, med løsningsforslag. Hjemlene er arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8 og 14-9.

Sjekk deg selv

1

Når skal den skriftlige arbeidsavtalen foreligge — og når må den inngås umiddelbart?

2

Nevn fire opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde.

3

Når skal en endring i arbeidsforholdet tas inn i avtalen?

4

Hva er vilkåret for å ansette noen midlertidig?

5

Hvor går overtidsgrensene uten avtale med de tillitsvalgte?

6

Hva skal skje før du beslutter en oppsigelse?

7

Hva ligger i at en oppsigelse må være saklig begrunnet?

8

Hva betyr det at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig?

Hjemme — og så er dere ferdige

Øvingsheftet til kapittel 20, del A, B og C med løsningsforslag bakerst.

Sammendraget går lenger enn økta på markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven og etikken.

LES OGSÅ OM ANGRERETTEN der. Ikke pensum, men den regelen som koster en installatør mest penger.

Finn fram din egen arbeidsavtale. Står alt i den som skal stå? Det er ikke flere kapitler etter denne.

Kontrollspørsmålene er et utvalg fra Hjertnes kap. 20, begrenset til det økta har dekket. Boka har ti spørsmål til som krever oppslag i loven — se lærernotatet.

Kilder og bruk av bilder

Fagstoff: Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 20, utarbeidet i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen. Økta bygger på 20.3; avsnitt 20.1, 20.2 og 20.4–20.6 er dekket i sammendraget med avsnittshenvisning. Nordlys Elektro AS er konstruert for undervisningen og er den samme bedriften som i kapittel 14 til 19; sakene i kroken og arbeidsavtalen i klasseoppgaven beskriver ikke virkelige personer eller hendelser. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent.

Lov og forskrift, gjeldende rett: arbeidsmiljøloven §§ 4-1 til 4-3, 10-4 til 10-12, 14-5 til 14-17 og 15-1 til 15-15; ferieloven §§ 5 og 10; håndverkertjenesteloven §§ 5, 7, 9, 32 og 33; markedsføringsloven §§ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 og 18, utfyllt av prisopplysningsforskriften FOR-2012-11-14-1066; Endringer i markedsføringsloven, LOV-2026-06-19-34, i kraft 27. september 2026; og angrerettloven §§ 12, 21, 22 og 26, som ikke er pensum i kapitlet.

AVVIK MELLOM LÆREBOKA OG GJELDENE RETT: arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8 ble endret 1. juli 2024 ved gjennomføringen av EU-direktiv 2019/1152. Ordlyden i § 14-9 bokstav a ble endret 1. juli 2015, hovedregelen om fast ansettelse kom inn 1. januar 2019, og treårsregelen fikk sin nåværende form 1. januar 2024. § 4-3 ble skrevet om med virkning fra 1. januar 2026. Læreboka gjengir reglene slik de lød før endringene. Alt materiell her bruker gjeldende rett.

KILDESTATUS, kontrollrunden 10. september 2026: Lovdata lot seg IKKE lese maskinelt — automatisk henting er blokkert — så ingen paragraf her er lest i Lovdatas egen konsoliderte tekst. Bekreftet mot vedtatt lovtekst hos Stortinget: § 14-5 sju dager, § 14-6 sytten punkter og presumsjonsreglene, § 14-8 samme dag, § 14-9 treårsregelen, § 15-4 fortrinnsrett, § 15-7 konsernansvar. Resten er kontrollert mot Arbeidstilsynet og Forbrukertilsynet. 6 punkter må fortsatt slås opp manuelt — se «00_Felles/LOM_Juridisk_kildegrunnlag_Laerer».

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Presentasjonen er undervisningsstøtte, ikke pensum. Der de to står mot hverandre, gjelder læreboka — med unntak for de lovpunktene der loven er endret etter at boka gikk i trykken. Der gjelder loven.